

0004871-83.2022.8.26.0008

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Roseleine Belver dos Santos Ricci

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VIII - Tatuapé

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Recurso do banco réu. Inexigibilidade de débito. Roubo de cartão de crédito. Realização de diversas operações financeiras em curto período de tempo e em valor expressivo, fora do padrão de consumo do cliente. Autor que tomou todas as precauções que estavam ao seu alcance para evitar prejuízos, por meio de realização de boletim de ocorrência e comunicação à Central de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VIII - Tatuapé

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Santa Maria nº 257, São Paulo - SP - cep 03085-000

0004871-83.2022.8.26.0008 - lauda

CONCLUSÃO

Em 06 de dezembro de 2022

Faço estes autos conclusos ao(à)

MM(a.). Juiz(a) de Direito

Dr(a). Roseleine Belver dos Santos Ricci

Eu, _____, DIEGO CASTANHO LIGUORI, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

0004871-83.2022.8.26.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Beatriz Rodrigues Pellegrina Soares

Requerido:

Banco Inter S/A

Vistos.

Trata-se de ação de indenização.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95.

O processo comporta julgamento antecipado de seu mérito, perfeitamente possível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Além de não ter vedação expressa, pois até a Lei 9.099/95 fala em julgamento antecipado, cabe ao Magistrado, destinatário da prova, analisar o caso concreto.

A autora afirma que foi vítima de golpe em que o estelionatário se fez passar por funcionário da ré ao telefone e a autora forneceu dados pessoais, que levaram a subtração de R\$ 6.400,00 pelos meliantes. A autora tentou resolver a questão administrativamente, contudo, foi apenas parcialmente atendida, restando prejuízo de R\$ 1.400,00.

Em primeiro lugar, rejeito as preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, uma vez que a necessidade/utilidade da jurisdição e a adequação procedimental encontram-se devidamente comprovadas e é adequada a presença do requerido no polo passivo.

No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

Trata-se de efetiva relação de consumo, de modo que em conformidade com o artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, impõe-se a inversão do "onus probandi", em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, além de verossímeis as suas alegações. No presente caso, as operações contestadas foram realizadas em curto período de tempo, e em valores elevados, que somaram a importância de R\$ 6.400,00. O sistema do requerido, em razão disso, deveria ter acusado uma possível fraude e contatado a autora para confirmação das compras, ocasião em que bloquearia o cartão, o que não ocorreu.

Assim, resta presente a responsabilidade do requerido, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Porém, considerando que a parte autora facilitou a realização do golpe, fornecendo dados pessoais por telefone sem as devidas cautelas, deve-se reconhecer a culpa concorrente, motivo pelo qual a transação fraudulenta deve ser partilhada entre as partes na proporção de 50% para cada.

A culpa concorrente pode ser considerada uma vez que há jurisprudências que reconhecem a culpa exclusiva do consumidor e outras que reconhecem a culpa total ou parcial do requerido quando as operações fogem do perfil do correntista. Vejamos:

"(...) o banco também é responsável se apresentou defeito em seu serviço, (...), deixando de efetuar o bloqueio preventivo das operações suspeitas, de forma a permitir a realização de compras fora do perfil do consumidor" (Ap nº 1007136-08.2017.8.26.011, de São Paulo, 21ª Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. ITAMAR GAINO, j. em 9.4.2018).

"Apelação. Ação de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. Inexigibilidade de débito. Roubo de cartão de crédito. Realização de diversas operações financeiras em curto período de tempo e em valor expressivo, fora do padrão de consumo do cliente. Autor que tomou todas as precauções que estavam ao seu alcance para evitar prejuízos, por meio de realização de boletim de ocorrência e comunicação à Central de Atendimento do banco. Documentos não impugnados especificamente pelo réu. Não caracterizada a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. Responsabilidade objetiva do banco nos termos do artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1032582-58.2018.8.26.0114; Relator (a): Elói Estevão Trolly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 19/07/2019).

"APELAÇÃO - GOLPE DO MOTOBOY - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. DANOS MATERIAIS - Argumentos que, em parte, convencem - Golpe do Motoboy - Culpa concorrente da consumidora e da instituição financeira - Requerida que sai condenada ao ressarcimento de metade do prejuízo material sofrido pela parte autora. 2. DANOS MORAIS - Dever de indenizar não caracterizado - Conduta da autora que foi causa eficiente dos danos - Precedente desta C. Câmara. RECURSO PROVIDO EM PARTE, por maioria". (TJ-SP - AC: 10432191620188260002 SP 1043219-16.2018.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 28/05/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. Condene o requerido ao pagamento de R\$ 700,00, correspondente a 50% do dano sofrido, quantia esta atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o débito (15/06/2022 - fls. 12), com juros legais de 1% ao mês desde a citação.

Deixo de condenar a vencida nas verbas da sucumbência nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

a) o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias úteis;

b) Em caso de recurso, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, deverá ser comprovado o recolhimento, sob pena de deserção:

- b.1) da taxa judiciária de ingresso no importe de 1% sobre o valor ATUALIZADO da causa (observado o valor mínimo de 5 UFESPs); somada a
- b.2) da taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor ATUALIZADO fixado na sentença ou, se não houver condenação, 4% sobre o valor ATUALIZADO da causa (em ambos os casos observado o valor mínimo de 5 UFESPs). O recolhimento da soma das parcelas "b.1" e "b.2" deverá ser feito em guia DARE-SP, código 230-6
- b.3) além das despesas processuais atualizadas referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais/carta AR unipaginada - guia do F.E.D.T.J. - código 120-1; diligências de Oficial de Justiça - guia GRD; expedição de carta precatória - guia DARE - código 233-1; taxas para pesquisas nos sistemas conveniados, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD - guia do F.E.D.T.J. - código 434-1); entre outras, nos termos do Comunicado CG nº 1530/2021 e 489/2022.
- b.4) Caso haja mídia eletrônica juntada no processo (CD/DVD/pendrive), deverá ser recolhida também a taxa relativa às despesas de porte de remessa e retorno por volume = R\$ 43,00 (guia F.E.D.T.J., código 110-4);
- Dispensada a indicação e publicação do preparo, o recolhimento independe de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores, nos termos dos Comunicados CG nº 916/16 e nº 489/2022.
- c) efetuado o pagamento voluntário mediante depósito judicial, fica desde já deferida a expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico em favor do credor, devendo ser indicada a forma pretendida para levantamento ou transferência, o que será certificado no processo após a sua efetivação;
- d) Após o trânsito em julgado, as partes terão o prazo de 10 (dez) dias corridos para retirar os documentos originais juntados no decorrer do processo, assim como mídias (CD/DVD/pendrive), sob pena de inutilização.
- e) Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA